

अप्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय/मूल अधिकारिता

सिविल अपील सं. 4538-4539/2023

कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से
राम किशन (मृतक) व अन्य
(गण)

....अपीलकर्ता

बनाम

मनीष कुमार व अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

सह

रिट याचिका (सिविल) सं. 692/2023

निर्णय

सी.टी. रविकुमार, न्या.

1. विशेष अनुमति द्वारा उपरोक्त शीर्षक वाली सिविल अपीलों में, अपीलकर्ताओं ने 2021 की सि.वि.(मुख्य) सं. 998 में दिनांक 11.11.2021 के आदेश और नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2022 के सि.वि.(मुख्य) सं. 1089 में दिनांक 10.04.2023 के निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी है। उपरोक्त रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने परमादेश की रिट जारी करने और/या परमादेश की प्रकृति में उचित रिट/आदेश या निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना की है, जिसमें दिल्ली छावनी बोर्ड (जिसे बाद में 'डीसीबी' के रूप में संदर्भित किया गया है) को विषय संपत्ति यानी सीबी-97, नारायणा गांव, दिल्ली कैंट से सील हटाने का निर्देश दिया जाए। जाहिर है, सिविल अपील और रिट याचिका में शामिल विषय संपत्ति एक ही है। पक्षकारों को इस निर्णय में उपरोक्त शीर्षक वाली सिविल अपीलों में उनकी स्थिति और रैंक के अनुसार संदर्भित किया जाता है, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।

2. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक शर्मा और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अवनीश अहलावत को सुना गया।

सिविल अपील स. 4538-4539/2023

3. सि.वि.(मुख्य) सं. 998/2021 को श्री राम किशन, यहां, अपीलकर्ता सं. 1 (मृतक) द्वारा दायर किया गया था, जो प्रथम प्रत्यर्थी, यहां, द्वारा स्थापित

सिविल वाद सं. 759/2018 में प्रतिवादी सं. 1 था। मृतक राम किशन ने, उक्त सिविल वाद को खारिज करने की मांग करते हुए नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 (संक्षिप्तता के लिए, 'सि.प्र.सं.') के तहत दायर अपने आवेदन को 13.04.2021 के आदेश के अनुसार खारिज किए जाने से व्यथित होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उक्त याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.11.2021 के आक्षेपित आदेश के अनुसार, याचिका को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की। 10.04.2023 को विचारण न्यायालय ने सिविल वाद सं. 759/2018 में विरचित मुद्दा संख्या 1 और 2 को हटाने के लिए आदेश XIV, नियम 5, सि.प्र.सं. के तहत प्रथम प्रत्यर्थी/वादी के आवेदन पर इसकी अनुमति दी और मुद्दा संख्या 1 और 2 को हटा दिया। अपीलकर्ताओं द्वारा इसे के सि.वि. (मुख्य) सं. 1089/2022 में चुनौती दी गई थी और इसका 10.04.2023 के निर्णय के अनुसार निपटान किया गया था। दिनांक 11.11.2021 के उपरोक्त आदेश और दिनांक 10.04.2023 के निर्णय को सिविल अपीलों में चुनौती दी गई है। हालांकि 11.11.2021 के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने में देरी हुई है, लेकिन हम इसे दायर करने में देरी को माफ करते हैं।

4. अनिवार्य रूप से, सिविल वाद सं. 759/2018 को खारिज करने के लिए अपीलकर्ता, यहां, द्वारा विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया असफल तर्क यह था कि इस न्यायालय द्वारा **रिट याचिका (सि)**

संख्या 723/ 2020 में प्रवीण कुमार बनाम दिल्ली छावनी बोर्ड और अन्य के मामले में, पारित 25.09.2020 के आदेश के मददेनजर वादी द्वारा दायर विषय वाद पर विचार नहीं किया जा सकता था। वास्तव में, हमारे समक्ष भी यही तर्क दोहराया गया था।

5. विचारण न्यायालय के दिनांक 13.04.2021 के आदेश और उच्च न्यायालय के 11.11.2021 के आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि न्यायालयों ने *प्रवीण कुमार* के मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय पर आधारित वाद को खारिज करने की प्रार्थना पर विचार किया था। प्रासंगिक स्थिति में, *प्रवीण कुमार* के मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के दिनांक 25.09.2020 के आदेश के प्रासंगिक भागों का उल्लेख करना ही उचित है, जो इस प्रकार हैं :-

"13. याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन भूमि पर डीसीबी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने से, उसके द्वारा शुरू किया गया विवाद समाप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ता मंजूरी के लिए डीसीबी को एक भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किए बिना कि भवन योजना को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं, हम डीसीबी को प्रस्तुत की जाने वाली भवन योजना पर इसके प्रस्तुत करने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। डीसीबी का निर्णय कानून और प्रचलित भवन विनियमों और उप-नियमों के अनुसार लिया जाएगा। यदि याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर मंजूरी के लिए आवेदन करता है, तो

डीसीबी विध्वंस के अपने नोटिस को तब तक प्रभावी नहीं करेगा जब तक कि वह उस भवन योजना के संबंध में अपने निर्णय को सूचित नहीं करता है जिसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा मंजूरी मांगी गई है।

14. उपरोक्त निर्देश इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में बिना शर्त डीसीबी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है।

6. इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हमने **प्रवीण कुमार** के मामले में निर्णय से उपरोक्त उल्लिखित हिस्सों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ता यह दलील कैसे उठा सकता है कि 25.09.2020 के उपरोक्त आदेश के आलोक में, प्रत्यर्थी द्वारा दायर सिविल वाद पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे बरकरार भी नहीं रखा जा सकता था। इस तथ्य को सामने लाने के लिए किसी श्रम की आवश्यकता नहीं है कि यह एक व्यर्थ दलील के अलावा और कुछ नहीं है।

7. वर्तमान अपीलों में अनुलग्नक पी-3 के रूप में **प्रवीण कुमार** के मामले (पूर्वोक्त) का पूरा पाठ प्रकट करेगा कि वास्तव में उक्त रिट याचिका अर्थात् रि.या. (सि) संख्या 723/2020 को जोर न दिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था और यह वि.अनु.या. (सि) संख्या 8866/2020 थी, जिसका

25.09.2020 के आदेश के अनुसार पूर्व-उल्लिखित पंक्तियों के आधार पर निपटान किया गया था। जैसा भी हो, निर्विवाद स्थिति यह है कि वि.अनु.या.(सि) संख्या 8866/2020 में उक्त आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को किसी भी प्रकार का अपरिहार्य अधिकार प्रदान करने वाला कोई निष्कर्ष नहीं निकाला था। भूमि पर डीसीबी के अधिकार क्षेत्र को इस न्यायालय के समक्ष आकर चुनौती देने वाले अपीलकर्ता ने अंततः भवन योजनाओं की मंजूरी के मामले में डीसीबी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया और उसके बाद, इस सवाल का निर्धारण किए बिना कि भवन योजना को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं, इस न्यायालय ने डीसीबी को भवन योजना पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, जिसे तब उसमें निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, इसमें विशेष रूप से यह कहा गया था कि डीसीबी को कानून और प्रचलित भवन विनियमों और उपनियमों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। जाहिर है, इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति का उपयोग करते हुए इस तरह के निर्देश दिए गए थे क्योंकि याचिकाकर्ता (उसमें)/अपीलकर्ता (यहां) ने इस मामले में डीसीबी के अधिकार क्षेत्र को बिना शर्त स्वीकार कर लिया था। इस मोड़ पर, अपीलकर्ता के स्वयं के मामले को संदर्भित करना प्रासंगिक है, जैसा कि सिविल अपील संख्या 4538-4539/2023 (2023 की वि.अनु.या(सि) डायरी सं. 22266 से उत्पन्न) के पृष्ठ 'बी' से स्पष्ट है। इसमें संबंधित पाठ निम्नानुसार है :-

“याचिकाकर्ता ने डीसीबी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी, लेकिन अंततः इसे स्वीकार कर लिया और डीसीबी से उचित मंजूरी प्राप्त करने के बाद संपत्ति के निर्माण की प्रक्रिया में है।”

(जोर दिया गया)

8. वि.अनु.या. में दी गई दलीलों से आगे की स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता के पास कोई स्वीकृत भवन योजना नहीं है। वास्तव में, डीसीबी ने 05.04.2021 को भवन योजना को खारिज कर दिया और इसकी अस्वीकृति से व्यथित होकर उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रि.या.(सि) सं. 8347/2021 दायर की।

9. प्रत्यर्थी, यहां, द्वारा दायर सिविल वाद सं. 759/2018 को खारिज करने के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना की वैधता की उपरोक्त पृष्ठभूमि में विवेचना की जानी चाहिए। ऊपर वर्णित तथ्यों और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से पता चलता है कि प्रत्यर्थी, यहां, ने इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता, यहां, द्वारा रिट याचिका (सि) संख्या 723/2020 और वि.अनु.या.(सि) संख्या 8866/2020 दायर किए जाने से बहुत पहले सिविल वाद सं. 759/2018 दायर कर दिया था। इसके अलावा, यह एक तथ्य है कि प्रथम प्रत्यर्थी, जो सिविल वाद सं. 759/2018 में वादी है, को रिट याचिका(सि) सं. 723/2020 या वि.अनु.या.(सि) सं. 8866/2020 में पक्षकार नहीं बनाया गया था। इसके अलावा, **प्रवीण कुमार** के मामले (पूर्वोक्त) में दिनांक 25.09.2020 के आदेश में से पता चलेगा (जैसा

कि पहले उल्लेख किया गया है) कि इस न्यायालय ने अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को मंजूरी के लिए भवन योजना प्रस्तुत करने की अनुमति बिना कोई टिप्पणी किए दी और परिणामस्वरूप, डीसीबी को कानून और मौजूदा भवन विनियमों और उपनियमों के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया। 25.09.2020 के आदेश से ध्यान में आने वाला एक और विशिष्ट प्रासंगिक पहलू यह है कि इस न्यायालय ने सिविल वाद सं. 759/2018 के लंबित होने पर भी ध्यान दिया था, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की गई थी और विषय संपत्ति को सील करने की भी मांग की गई थी। इसके बाद, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि अपीलकर्ता, जिसने शुरू में डीसीबी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी, ने इसे छोड़ दिया और इसके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया और फिर वि.अनु.या. को वापस लेने की मांग की, लेकिन बिना शर्त वापस लेने के माध्यम से नहीं, वि.अनु.या. (सि) संख्या 8866/2020 को पहले उल्लिखित तरीके से निपटाया, अर्थात्, केवल डीसीबी को कानून और मौजूदा भवन विनियमों और उपनियमों के अनुसार भवन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष सिविल वाद सं. 759/2018 से संबंधित किसी भी राहत की मांग नहीं की और इस न्यायालय ने भी लंबित वाद के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। संक्षेप में, ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के इस तर्क को कैसे सुना जा सकता है कि 25.09.2020 के आदेश के आलोक में, सिविल वाद सं. 759/2018 पर आगे विचार नहीं किया जा सकता है।

10. जब यह अभवचनों और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से प्राप्त निर्विवाद और विवादित न किए जा सकने वाली स्थिति है, तो हमें सि.वि. (मुख्य) सं. 998/2021 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 11.11.2021 के आदेश में बिल्कुल कोई खामी या अवैधता नहीं मिलती है, जिसमें दिनांक 13.04.2021 के आदेश के अनुसार सिविल वाद सं. 759/2018 को खारिज करने के लिए अपीलकर्ता के आवेदन पर विचारण न्यायालय के खारिज करने के आदेश की पुष्टि की गई है।

11. अब, सवाल यह है कि क्या सि.वि. (मुख्य) सं. 1089/2022 में दिनांक 10.04.2023 का आदेश हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है। जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेप लगाए गए आदेश के अनुसार, विचारण न्यायालय ने सिविल वाद सं. 759/2018 में विरचित मुद्दा संख्या 1 और 2 को हटाने के लिए आदेश XIV, नियम 5, सि.प्र.सं. के तहत वादी/प्रथम प्रत्यर्थी, यहां, के आवेदन को स्वीकार कर लिया और उक्त मुद्दों को हटा दिया। हटाया गया पहला मुद्दा यह था कि क्या मुकदमा संपत्ति डीसीबी के अधिकार क्षेत्र में आती है। जाहिर है, वि.अनु.या. (सि) सं 8866/2020 में इस न्यायालय द्वारा 25.09.2020 को पारित आदेश के मददेनजर इसे हटाने के अनुरोध पर विचार किया गया और अमति दी गई। हमने पहले ही पाया है कि 25.09.2020 के आदेश के अनुसार, जो अपीलों में अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न है, अपीलकर्ता, यहां, जिसने डीसीबी के अधिकार क्षेत्र पर विवाद किया

था, ने विषय भूमि पर डीसीबी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया है। जब अपीलकर्ता द्वारा डीसीबी के अधिकार क्षेत्र की स्वीकृति के उक्त तथ्य को इस न्यायालय द्वारा 25.09.2020 के आदेश में दर्ज किया गया था, तो याचिकाकर्ता को कानूनी रूप से डीसीबी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित उपरोक्त मुद्दे को हटाए जाने के बारे में कोई शिकायत या आपत्ति नहीं हो सकती है। जब स्थिति यही हो, तो इसे हटाया जाना चुनौती के लिए उपलब्ध नहीं है।

12. मुद्दा संख्या 2 जिसे हटा दिया गया था, वह यह था कि क्या छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 250 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधान प्रथम प्रत्यर्थी/वादी द्वारा दायर वाद को रोक देंगे। जाहिर है, उक्त प्रावधान का विश्लेषण करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता, यहां, की इस आपत्ति को खारिज कर दिया कि यह वाद को रोक देगा। छावनी अधिनियम की धारा 250 इस प्रकार है :-

"धारा 250 छावनी अधिनियम, 2006

250. न्यायालयों को कतिपय मामलों में कार्यवाही पर विचार नहीं करना चाहिए।

(1) इस अधिनियम के लागू होने के बाद। कोई भी न्यायालय किसी आदेश या नोटिस के संबंध में किसी भी वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि धारा 340 के तहत अपील दायर नहीं की जाती है और इस अधिनियम

की धारा 343 की उप-धारा (3) के तहत अपीलीय प्राधिकार द्वारा इसका निपटान नहीं किया जाता है।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले किसी न्यायालय में लंबित प्रत्येक वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाहियों पर उस न्यायालय द्वारा ऐसे विचार और निपटान किया जाता रहेगा जैसे कि उक्त धारा लागू नहीं की गई है।

13. उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार यह रोक किसी भी आदेश या नोटिस के संबंध में तब तक लागू होगी जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा 340 के तहत अपील दायर नहीं दी जाती है और अधिनियम की धारा 343 की उप-धारा 3 के तहत अपीलीय प्राधिकार द्वारा इसका निपटान नहीं किया जाता है। विचारण न्यायालय का तथ्यात्मक निष्कर्ष यह है कि प्रथम प्रत्यर्थी/वादी के खिलाफ कोई नोटिस या आदेश जारी नहीं किया गया था ताकि अधिनियम की धारा 250 के तहत रोक को आकर्षित किया जा सके। धारा 250 के प्रावधानों के आधार पर इस तथ्यात्मक निष्कर्ष की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा 10.04.2023 के आक्षेपित निर्णय के अनुसार की गई है। अभिलेख में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि उक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष अर्थात् उक्त अधिनियम के तहत छावनी बोर्ड द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी/वादी के खिलाफ कोई नोटिस या आदेश जारी नहीं किया गया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। उक्त धारा के प्रावधानों और उपरोक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हमें प्राप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में मुद्दा संख्या 2 को हटाने में हस्तक्षेप करने का

कोई कारण नहीं मिलता है। संक्षेप में, हमें उच्च न्यायालय के दिनांक 10.04.2023 के आदेश में हस्तक्षेप करने वाली कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं मिलती है, जिसने उपरोक्त मुद्दों को हटाने की अनुमति देने में विचारण न्यायालय द्वारा पारित 13.04.2021 के आदेश की पुष्टि की थी। नतीजतन, उपरोक्त शीर्षक वाली सिविल अपील खारिज की जाती है। लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है।

रिट याचिका (सिविल) सं. 692/2023

14. उक्त शीर्षक वाली रिट याचिका, परमादेश रिट या परमादेश की प्रकृति में उचित रिट या निर्देश जारी करने की मांग करते हुए, दायर की गई है जिसमें डीसीबी को विषय संपत्ति यानी सीबी-97, नारायणा गांव, दिल्ली कैंट से सील हटाने का निर्देश दिया जाए, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था। उक्त प्रार्थना के संदर्भ में, अनुलग्नक पी-3 25.09.2020 के आदेश के अनुच्छेद 7 का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जिसा कि उक्त शीर्षक वाली रिट याचिका में भी चिह्नित किया गया है, अर्थात रिट याचिका (सि) सं. 723/2020 और वि.अनु.या. (सि) सं. 8866/2020 का समान आदेश। इससे पता चलेगा कि उक्त कार्यवाही के दौरान रिट याचिकाकर्ता, जो सिविल अपील सं. 4538-4539/2023 में अपीलकर्ता भी है, की ओर से इसमें अंतरवर्ती आवेदन संख्या 93630/2020 दायर किया गया था। उक्त अं.आ. में की गई प्रार्थनाओं को

अनुलग्नक पी-3 25.09.2020 के आदेश में उल्लिखित किया गया है। इसमें प्रार्थना संख्या 'घ' इस प्रकार है: -

“(घ) डीसीबी को याचिकाकर्ताओं की भवन योजना की मंजूरी पर याचिकाकर्ता की संपत्ति से सील हटाने का निर्देश दें।”

15. अनुलग्नक पी-3 के तहत उल्लिखित प्रार्थना संख्या (घ) से ही पता चलेगा कि रिट याचिकाकर्ता ने अपनी इमारत योजना की मंजूरी पर ही संपत्ति से सील हटाने की मांग की थी। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि रिट याचिकाकर्ता का स्वयं ही कोई मामला नहीं बनता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत भवन योजना को मंजूरी दी गई थी। जब इसे मंजूरी नहीं दी गई थी और अनुलग्नक पी-3 25.09.2020 के आदेश के तहत डीसीबी को निर्देश केवल प्रचलित भवन विनियमों और उपनियमों के अनुसार भवन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए था, तो रिट याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि डीसीबी को रिट याचिकाकर्ता की संपत्ति से सील हटाने का दायित्व मिला है। अनुलग्नक पी-3 दिनांक 25.09.2020 के आदेश से प्राप्त स्थिति के आलोक में कि इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि संपत्ति को सील कर दिया गया है, वि.अनु.या. (सि) संख्या 8866/2020 का निपटान केवल भवन योजना की मंजूरी के लिए उनके आवेदन पर विचार करने के निर्देश के साथ किया गया था और वि.अनु.या. के साथ सुनी गई रिट याचिका (सि) सं. 723/2020 को उक्त आदेश के तहत जोर न दिए जाने के

रूप में खारिज कर दिया गया था, इस स्तर पर किसी भी कानूनी अधिकार के अभाव में परमादेश की रिट जारी करने के याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सीलिंग हटाने का प्रश्न भी एक ऐसा मामला है जो संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लंबित सिविल वाद में विचार के लिए उठने वाले मुद्दों से जुड़ा हुआ है। किसी भी स्थिति में, अनुबंध पी -3 25.09.2020 के आदेश के प्रकाश में, रिट याचिकाकर्ता इस स्तर पर इस तरह की प्रार्थना की मांग करने का कानूनी रूप से हकदार नहीं है। उक्त परिस्थितियों में, रिट याचिका को विफल होना होगा क्योंकि इसमें मांगी गई प्रार्थना इस स्तर पर स्वीकार्य नहीं है।

16. नतीजतन, रिट याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन(नों) का निपटान किया जाता है।

.....,न्या.
(सी.टी. रविकुमार)

.....,न्या.
(संजय कुमार)

नई दिल्ली;
24 जुलाई, 2023।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।